

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 6 回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の届出・申請の期限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から 30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- イ. 宅地建物取引業者が事務所の名称を変更した場合、30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- ウ. 宅地建物取引士が勤務先の宅地建物取引業者を変更した場合、30 日以内に、変更の登録を申請しなければならない。
- エ. 宅地建物取引業者である法人が合併により消滅した場合、合併後存続する法人の代表役員は、その日から 30 日以内に、その旨を消滅した法人の免許権者に届け出なければならない。

問 2 個人 A が宅地建物取引業の免許を受けようとする場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、免許を受けることができないものはいくつあるか。

- a. A が、拘禁刑 1 年の実刑判決を受けて服役し、その刑の執行を終わった日から 4 年を経過した場合
 - b. A が、拘禁刑 2 年・刑の全部の執行猶予 3 年の判決を受け、その猶予期間を満了した日から 2 年を経過した場合
 - c. A が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 1 年を経過した場合
 - d. A が、免許の申請の 6 年前に、宅地建物取引業に関し不正な行為をしたことがある場合
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 3 宅地建物取引士に関する数字に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引士資格登録を受けるには、宅地又は建物の取引に関し 2 年以上の実務の経験を有するか、国土交通大臣の登録を受けた講習を修了する等により、国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めることが必要である。
- イ. 宅地建物取引士証の有効期間は 3 年である。
- ウ. 都道府県知事が宅地建物取引士に対してすることができる事務の禁止の処分の期間は、2 年以内である。
- エ. 登録が消除された場合、宅地建物取引士は、消除の日から 30 日以内に、宅地建物取引士証を返納すればよい。

問 4 宅地建物取引業者の事務所等に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その業務に従事する者 5 人に 1 人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
 - b. 宅地建物取引業者は、専任の宅地建物取引士の数が法定数に不足することとなったときは、2 週間以内に、必要な措置を執らなければならない。
 - c. 宅地建物取引業者は、契約の締結を行う案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を 1 人以上置かなければならない。
 - d. 宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 5 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 本店のみで宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額は、500 万円である。
- イ. 営業保証金の還付により営業保証金が不足することとなった宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から 3 週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
- ウ. 宅地建物取引業者が免許の有効期間満了により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対し、6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
- エ. 免許権者は、免許をした日から 1 か月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。

問 6 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所に付き 60 万円、その他の事務所に付き事務所ごとに 60 万円である。
- イ. 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から 1 週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- ウ. 保証協会の社員は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から 1 か月以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- エ. 保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、還付請求権者に対し、3 か月を下らない一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

問 7 宅地建物取引業者が締結する媒介契約に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を 1 週間に 1 回以上報告しなければならない。
 - b. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の締結の日から 5 日以内（休業日を除く。）に、指定流通機構に登録しなければならない。
 - c. 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の同意があれば 6 か月とすることができる。
 - d. 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の締結の日から休業日を含めて 5 日以内に、指定流通機構に登録しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 8 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 建物の貸借の媒介において、契約期間及び契約の更新に関する事項は、37 条書面に記載すれば足り、重要事項として説明する必要はない。
- イ. 建物の貸借の媒介において、当該建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項（例えば、ペット飼育の禁止）があっても、重要事項として説明する必要はない。
- ウ. 宅地の貸借の媒介において、借地借家法に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
- エ. 建物の貸借の媒介において、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明する必要はない。

問 9 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明のうち、災害に関する事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 当該宅地が土砂災害警戒区域内にある旨は、建物の売買の媒介の場合に説明が必要であり、宅地の売買の媒介の場合には説明する必要はない。
- イ. 水防法の規定により市町村の長が提供する図面（いわゆる水害ハザードマップ）に当該建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該建物の所在地を説明しなければならず、建物の貸借の媒介を行う場合も同様である。
- ウ. 当該宅地が津波災害警戒区域内にある旨は、建物の売買の媒介の場合に限り説明が必要であり、宅地の売買の媒介の場合には説明する必要はない。
- エ. 当該建物が造成宅地防災区域内にある旨は、建物の売買の媒介の場合には説明が必要であるが、建物の貸借の媒介の場合には説明する必要はない。

問 10 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行い契約が成立した場合に関し、次の a～d の事項のうち、宅地建物取引業法第 37 条の規定に基づく書面（以下この問において「37 条書面」という。）について、同法の規定によれば、37 条書面に記載しなければならないものはいくつあるか。

- a. 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
 - b. 建物の引渡し時期
 - c. 契約の解除に関する定めがあるときの、その内容
 - d. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときの、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 11 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）が、貸主 B から、長期間にわたって居住の用に供されていない居住用建物（長期の空家等）の貸借の媒介の依頼を受け、借主 C の媒介も行い、借賃月額 5 万円（消費税等相当額を含まない。）の賃貸借契約を成立させた。A は、媒介に要する費用を勘案した報酬を受けることについて、あらかじめ B に対して説明し合意を得ているが、C からは報酬について承諾を得ていない。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 6 年 7 月 1 日施行の報酬告示の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. A は、B から 11 万円、C から 2 万 7,500 円をそれぞれ受領することができる。
- イ. A が B から受領することができる報酬の上限額は、5 万 5,000 円である。
- ウ. A が C から報酬を受領しない場合、A は、B から 11 万円を受領することができる。
- エ. 長期の空家等の貸借に関する報酬の特例は、居住用建物の貸借の媒介には適用されない。

問 12 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）が、売主 B から代金 500 万円（消費税等相当額を含まない。）の空家の売買の媒介の依頼を受け、低廉な空家等の売買に関する特例に基づき媒介に要する費用を勘案した報酬を受けることについて、あらかじめ B に対して説明し合意を得た上で契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 6 年 7 月 1 日施行の報酬告示の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. A が B から受領することができる報酬の上限額は、23 万 1,000 円である。
- イ. A が B から受領することができる報酬の上限額は、33 万円である。
- ウ. 低廉な空家等の売買に関する特例は、代金が 400 万円以下の宅地又は建物に限り適用されるから、本件には適用されない。
- エ. A が B から受領することができる報酬の上限額は、通常の計算方法による 23 万 1,000 円に現地調査等に要する費用の実費を加算した額であり、33 万円を超えることもある。

問 13 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で建物の売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば（A は、B に対し、クーリング・オフについて書面で告げているものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. B が、A の申出により、B の勤務先で買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、B は、クーリング・オフについて告げられた日から 8 日以内であれば、当該契約を解除することができる。
 - b. B が、A が設置した仮設テント張りの現地案内所（専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しないもの）で買受けの申込みをした場合、B は、クーリング・オフについて告げられた日から 8 日以内であれば、当該申込みを撤回することができる。
 - c. クーリング・オフに関する宅地建物取引業法の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効である。
 - d. B が買受けの申込みを撤回した場合、A は、申込みの際に受領した申込証拠金を、速やかに B に返還しなければならない。
- ア. 一つ
 - イ. 二つ
 - ウ. 三つ
 - エ. 四つ

問 14 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で、代金 3,000 万円の建物の売買契約を締結する場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. A は、法に定める手付金等の保全措置を講じれば、B から手付金として 700 万円を受領することができる。
 - b. AB 間で、債務不履行による解除に伴う損害賠償の予定額を 600 万円とし、さらに違約金を 100 万円と定めた場合、これらの定めは全体として無効となる。
 - c. AB 間で、債務不履行による解除に伴う損害賠償の予定額を 600 万円と定めることは、法に違反しない。
 - d. A が B から手付金 500 万円を受領した場合、A が契約の履行に着手するまでは、B はその手付を放棄して契約を解除することができ、B が契約の履行に着手するまでは、A は 1,000 万円を現実に提供して契約を解除することができる。
- ア. a、b
 - イ. a、c
 - ウ. b、d
 - エ. c、d

問 15 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で宅地の割賦販売の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. B が賦払金の支払を遅滞した場合、A は、30 日以上相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払がないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
- イ. A は、B から受領した額が代金の額の 10 分の 2 を超えるまでは、当該宅地の所有権を留保することができる。
- ウ. A は、当該宅地を B に引き渡した後であっても、代金の全額の支払を受けるまでは、B への所有権移転登記を拒むことができる。
- エ. B が賦払金の支払を遅滞した場合の催告は、口頭で行えば足りる。

問 16 宅地建物取引業者の広告及び契約締結時期の制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び同法の解釈・運用の考え方によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者は、建築確認の申請中の建物について、建築確認を受けた後に引き渡すことを条件として、自ら売主として売買の予約をすることはできる。
- イ. 宅地建物取引業者は、開発許可の申請中の宅地について、その貸借の媒介の広告をすることはできる。
- ウ. 宅地建物取引業者は、建築確認を受けた建物について、その後、変更の確認の申請をしている期間中であっても、当初の確認の内容で当該建物の売買の広告をすることは差し支えない。
- エ. 宅地建物取引業者が誇大広告等をした場合であっても、その広告により実際に誤認した者がいなければ、宅地建物取引業法に違反しない。

問 17 宅地建物取引業者の帳簿及び従業者名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 7 年 4 月 1 日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 従業者名簿には、従業者の氏名、従業者証明書の番号、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日等を記載するが、従業者の生年月日及び性別は記載事項ではない。
- イ. 帳簿は、取引の終了後 5 年間保存しなければならない。
- ウ. 従業者名簿は、最終の記載をした日から 5 年間保存しなければならない。
- エ. 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、帳簿をその者の閲覧に供しなければならない。

問 18 監督処分等の期間等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 都道府県知事は、宅地建物取引士に対し、2 年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
- イ. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- ウ. 免許権者は、宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から 10 日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- エ. 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して指示処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

問 19 宅地建物取引業法に規定する罰則に関する次の記述のうち、同法の規定によれば（令和 7 年 6 月 1 日施行の刑法改正後の刑名によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 免許を受けずに宅地建物取引業を営んだ者は、1 年以下の拘禁刑若しくは 100 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
- イ. 宅地建物取引業者が正当な理由なく業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らした場合、100 万円以下の罰金に処せられ、この罪は告訴がなくても公訴を提起することができる。
- ウ. 宅地建物取引業者が誇大広告等の禁止に違反した場合、6 月以下の拘禁刑若しくは 100 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
- エ. 宅地建物取引業者が 37 条書面を交付しなかった場合でも、罰則の適用はなく、監督処分の対象となるにとどまる。

問 20 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合における特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 資力確保措置の状況の届出に係る基準日は、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日である。
- イ. A は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、基準日から 1 か月以内に、免許権者に届け出なければならない。
- ウ. A が資力確保措置の状況の届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して 30 日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- エ. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が新築住宅の引渡しを受けた時から 10 年以上の期間にわたって有効なものであり、かつ、保険金額が 2,000 万円以上でなければならない。